

Privacidade, Proteção de Dados Pessoais e Mapeamento de Fluxo de Dados no TJPA

Curso introdutório rumo à conformidade institucional com a LGPD

Paulo Roberto Martins Cunha
Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará - 2026

Módulo 4 - Relatórios de Gestão (ROPA)

Módulo Prático

Relatórios de Gestão

Compliance + ROPA & RIPD

Carga horária: **4 horas/aula**



Registro de Operação de Tratamento de Dado Pessoal (ROPA)

Um possível modelo oferecido pela ANPD

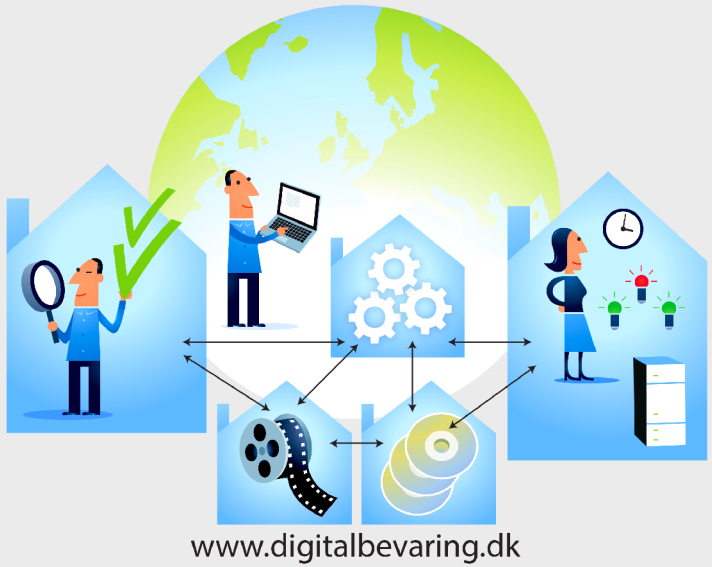
Um exemplo de ROPA

A seguir, é apresentado um *exemplo simplificado* de um *Registro de Operações de Tratamento de Dados Pessoais* para o processo de *exames periódicos de Medicina do Trabalho* realizados pelo Serviço Médico de um Tribunal de Justiça imaginário.

Embora hipotético, o modelo segue as exigências da LGPD e as boas práticas adotadas em órgãos públicos.

Fluxo do Tratamento de Dados

Processo de Negócio: *Exames Periódicos de Medicina do Trabalho*



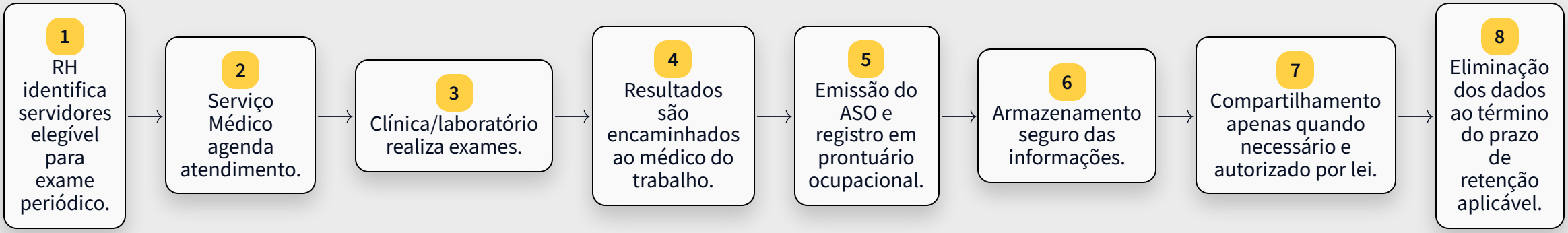
1. RH identifica servidor elegível para exame periódico;
2. Serviço Médico agenda atendimento;
3. Clínica/laboratório realiza exames;
4. Resultados são encaminhados ao médico do trabalho;
5. Emissão do ASO e registro em prontuário ocupacional;

   > **ASO**: Atestado de Saúde Ocupacional.

6. Armazenamento seguro das informações;
7. Compartilhamento quando necessário e autorizado por lei;
8. Eliminação dos dados ao término do prazo de retenção aplicável.

Etapa 1: Fluxo Resumido do Tratamento de Dados

Fluxo de tratamento de dados pessoais para o processo "Exame de saúde do Servidor" por ocasião do seu aniversário.



Etapa 2: Dados do Processo

Item	Descrição
Controlador	Tribunal de Justiça do Estado XX
Unidade Responsável	Secretaria de Saúde / Serviço Médico
Operador(es)	Clínica credenciada e laboratório contratado
Encarregado (DPO)	Encarregado de Proteção de Dados do Tribunal
Titulares dos Dados	Magistrados, servidores, estagiários e colaboradores vinculados ao Tribunal
Finalidade do Tratamento	Realizar exames periódicos de saúde ocupacional, avaliar aptidão laboral, prevenir doenças relacionadas ao trabalho e cumprir obrigações legais relativas à saúde do trabalhador.
Descrição da Atividade	Agendamento, realização dos exames, emissão de laudos e Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), armazenamento do prontuário ocupacional e acompanhamento médico.

Etapa 2: Dados do Processo

Item	Descrição
Categorias de Dados Pessoais	Nome, matrícula, CPF, data de nascimento, lotação, cargo, telefone, e-mail institucional
Categorias de Dados Pessoais Sensíveis	Dados de saúde, resultados de exames laboratoriais, histórico ocupacional, informações clínicas, restrições médicas e aptidão para o trabalho
Base Legal	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória; tutela da saúde por profissionais e serviços de saúde
Operações de Tratamento	Coleta, registro, classificação, armazenamento, consulta, utilização, compartilhamento restrito e eliminação
Origem dos Dados	Próprio servidor/magistrado; sistema de gestão de pessoas do Tribunal; clínica credenciada
Compartilhamento de Dados	Clínicas e laboratórios contratados; unidades internas responsáveis pela gestão ocupacional; órgãos fiscalizadores quando exigido por lei
Transfer. Internac.	Não

Etapa 2: Dados do Processo

Item	Descrição
Prazo de Retenção	Conforme legislação trabalhista, normas do eSocial e políticas arquivísticas do Tribunal
Forma de Armazenamento	Sistema informatizado de saúde ocupacional e prontuários físicos em ambiente controlado
Medidas de Segurança	Controle de acesso por perfil, autenticação, registro de logs, criptografia, backups, sigilo médico, treinamento dos usuários e política de gestão de documentos
Riscos Identificados	Acesso indevido aos dados de saúde; vazamento de laudos; compartilhamento excessivo; perda de confidencialidade
Medidas Mitigatórias	Restrição de acesso ao corpo médico, segregação de funções, cláusulas contratuais de confidencialidade, monitoramento de acessos e capacitação periódica
Hipótese de Eliminação	Encerramento do prazo legal de guarda ou determinação legal específica
Necessidade de RIPD	Recomendada, em razão do tratamento de dados pessoais sensíveis (saúde)
Periodicidade de Revisão do ROPA	Anual ou em caso de alteração do processo

Etapa 3: Definição das bases legais aplicáveis

Para dados pessoais *comuns*:

a. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória.
b. Execução de políticas públicas pela Administração Pública.

Para dados pessoais *sensíveis* (saúde):

a. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória.
b. Tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde e serviços de saúde.

Observações relevantes

- O acesso aos resultados dos exames deve ser restrito ao Serviço Médico, preservando o sigilo profissional.
- A área de RH deve receber apenas as informações necessárias para a gestão funcional (por exemplo, **apto** ou **inapto**), observando o princípio da necessidade.
- O compartilhamento com clínicas e laboratórios deve ser **formalizado por contrato** contendo **cláusulas** de proteção de dados.
- Recomenda-se a elaboração de um **Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)** em razão do tratamento de dados pessoais sensíveis e dos riscos associados.
- O ROPA deve ser mantido atualizado para fins de demonstração da responsabilização e prestação de contas (*accountability*), conforme os princípios da LGPD.

Dispositivos legais relacionados

- **Capítulo I** – Disposições Preliminares
  - **Art. 5º**, II, VI, VII, IX e X.
  - **Art. 6º**, I, II, III, VI, VII, VIII e X.
- **Capítulo II – Do Tratamento de Dados Pessoais**
  - **Art. 7º**, II, III e VIII.
  - **Art. 11**, II, alíneas "a", "b" e "f".
  - **Art. 13**.
- **Capítulo IV – Do Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público**
  - **Art. 23**, caput, inciso I.
  - **Art. 26**.
- **Capítulo VII – Da Segurança e das Boas Práticas**
  - **Art. 46**.
  - **Art. 49**.
  - **Art. 50**.
- **Capítulo VIII – Da Fiscalização**
  - **Art. 52**.
- **Parágrafos relevantes**
  - **Art. 7º**, §6º e §7º.
  - **Art. 11**, §1º, §2º e §4º.
  - **Art. 13**, §1º.

Referências

- BRASIL. Glossário de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade - ANPD. Brasília: Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). 2026
- BRANDEIS, Louis D; WARREN, Samuel D. O Direito à Privacidade. Tradução de Maria Clara de Souza Seixas e Marcus Seixas Souza. Revista de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: v. 38, p. 391-417, 2024.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - LGPD
  - Diário Oficial; Casa Civil; Câmara dos Deputados;
  - Diário Oficial; Casa Civil; Câmara dos Deputados.
- BRASIL. Lei nº 13.853, de 8 de julho de 2019 - Altera a Lei nº 13.709 e ANPD
- CUNHA, Paulo. Repositório de Documentos sobre LGPD. 2026.
- TJPA. Nova ferramenta do TJPA garante anonimização de dados sensíveis (12/03/2026). Portal da Internet do TJPA. 2026.